

1500363-90.2022.8.26.0696

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: WENDEL ALVES BRANCO

Comarca: Ouroeste

Foro: Foro de Ouroeste

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... 39/40) pelos gravíssimos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Sem causas de aumento ou diminuição. Pena: 03 (três) meses de detenção.

Desfavoráveis as circunstâncias, fixo o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, vedada a concessão de medidas alternativas do art. 44 do CP pelos mesmos fundamentos.

Diante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ouroeste

Foro de Ouroeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Paulo Brasil Ferreira Velloso, 1350, Ouroeste-SP - cep 15685-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500363-90.2022.8.26.0696 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500363-90.2022.8.26.0696

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2237359/2022 - DEL.POL.OUROESTE, 27099585

- DEL.POL.OUROESTE, 2237359 - DEL.POL.OUROESTE

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

TAINA DE MORAIS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WENDEL ALVES BRANCO

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Existência e autoria da infração demonstradas com o boletim de ocorrência de fls. 03/04, com o relatório de fls. 22/24 (bilhetagem das operadoras de telefonia com os dados da acusada) e com a prova oral coletada em juízo, pois, pelos depoimentos colhidos, ficou sobejamente demonstrado que, depois que o filho da acusada encontrou o aparelho, ela inseriu os seus dados nele e, conseqüentemente, se apropriou do objeto, que era coisa achada, pois a acusada é responsável pelos atos de seus filhos menores e o cadastro de seus dados no telefone revela inequívoca intenção de concordância com o ato praticado, tendo ela completa responsabilidade pelo caso.

Se não conhece o procedimento de entrega de devolução às autoridades, conduta honesta e esperada era que procurasse os responsáveis pelo evento, durante ou após a sua finalização. Deste modo não procedeu, devendo, pois, responder pelo crime. Deste modo, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a prova colhida sob o crivo do contraditório confirmou os elementos de investigação, de modo que todos os elementos apurados são firmes e convincentes, estabelecendo com segurança a prática dos atos descritos na denúncia, sendo a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em atenção ao art. 59 do Código Penal, nota-se que a acusada tem mau antecedente (processo n. 0000302-51.2018.8.26.0696 - fls. 39). Na segunda fase, é reincidente (processo n. 0002019-98.2018.8.26.0696 - fls. 39/40) pelos gravíssimos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Sem causas de aumento ou diminuição. Pena: 03 (três) meses de detenção.

Desfavoráveis as circunstâncias, fixo o REGIME SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, vedada a concessão de medidas alternativas do art. 44 do CP pelos mesmos fundamentos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar TAINÁ DE MORAIS ALVES à pena de 03 (três) meses de detenção em regime semiaberto, por infração ao art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

CONCEDO o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventuais danos (387, IV, CPP), uma vez que não existem elementos para dimensionar eventuais prejuízos, cabendo ao interessado procurar o juízo cível competente.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação; 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva.

Sem condenação em custas e honorários (55, Lei n. 9099/95).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo pelo convênio OAB/DPE, se o caso.

Oficie-se imediatamente ao juízo da VEC desta comarca, informando-lhe a condenação para as providências cabíveis, ante a informação de que a acusada está em cumprimento de pena, servindo cópia da presente sentença como ofício.

P.R.I.C.

Ouroeste, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA